

일련번호	10	감사자	토목4급 ▼▼▼		공 개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-

주의요구 및 통보

제 목 연동침하방지공법 부상토 재활용 부적정

소 관 부 서 ●●●●사업단

조 치 부 서 ≡≡≡≡실, ●●●●사업단

내 용

1. 업무 개요

●●●●사업단(舊 :: :사업단)은 ㄱㄱㄱㄱㄱㄱ 개발사업 광역교통개선대책에 따라 사업지 남측과 ㄱㄱㄱㄱㄱㄱ ♥♥지구와의 도로망 연결을 통한 남북측 간선 도로망 구축을 위한 ㄱㄱㄱㄱㄱㄱ ♥♥지구 연결도로 건설공사와 ㄱㄱㄱㄱㄱㄱ ∨∨∨∨∨∨ 사업협약 및 민간사업자 제안 내용에 따른 ㄱㄱㄱㄱㄱㄱ ∨∨∨∨ ∨∨ 주거단지 조성공사를 시행중이다.

그리고, 위 공사에는 성토시 인접구조물의 연동침하와 측방유동 방지를 위해 심층혼합처리공법1)(이하 “DCM공법”이라 한다.)과 차수형 수평교반 연속벽체 공법2)(이하 “TCM공법”이라 한다.)이 반영되어 있다.

2. 관계 규정 및 판단기준

-
- 1) 시멘트와 물을 혼합한 고화재를 지반내에 주입하면서 교반기를 회전시켜 교반혼합하고 시멘트의 경화반응을 이용하여 원지반 내에 개량체를 조성하는 공법
- 2) 지반 내 커터를 관입한 후 횡방향으로 수평이동 하면서 지반을 굴삭하고 시멘트와 물을 혼합한 고화재를 주입하여 연속벽체를 조성하는 공법

「건설폐기물의 재활용촉진에 관한 법률」(이하 “건설폐기물법”이라 한다.) 제16조(건설폐기물 처리용역의 위탁·수탁 계약 등)에 따라 배출자는 해당 건설공사 현장에서 발생하는 건설폐기물을 스스로 처리하거나 건설폐기물 처리업자 등에게 위탁하여 처리하여야 한다.

한편, 「건설폐기물법」, 「폐기물관리법」에 따른 건설폐기물의 배출, 수집·운반, 보관 및 처리 등 건설폐기물의 친환경적 적정처리 및 재활용 촉진을 위한 업무를 처리함에 있어 행정의 일관성 및 신뢰성 등의 확보를 위한 사항들을 「건설폐기물의 처리 등에 관한 업무처리지침」(이하 “건설폐기물 처리지침”이라 한다.)으로 정하고 있으며, 건설폐기물 처리지침에 따르면 굴착공사, 지하구조물 공사 등을 하는 경우 연약지반을 안정화시키는 과정 등에서 발생(건설공사장의 지반보강용 등으로 사용한 슬라임 또는 벤토나이트혼합물 등)하는 무기성오니는 일반적으로는 건설오니로 분류되나, 시멘트가 주성분으로서 시간이 지나면 폐콘크리트와 마찬가지로 딱딱하게 굳어 고체 상태인 폐콘크리트가 되면 폐콘크리트로도 분류할 수 있다.

그리고, 건설오니는 해당 처리시설(탈수·건조시설)을 갖추고, 건설오니를 영업대상 폐기물로 허가를 받은 건설폐기물중간처리업자에게 위탁처리 하여야 하고, 재활용이 가능한 건설오니는 수분함량 70% 이하가 되도록 탈수·건조한 후 일반토사류나 순환토사를 부피기준으로 50% 이상 혼합하여 성토재 등으로 활용할 수 있으나, 건설오니를 재활용하는 경우에는 「환경분야 시험·검사 등에 관한 법률」에 따라 시험한 결과 「폐기물관리법 시행규칙」에 따른 유해물질 함유기준

이내이고, 「토양환경보전법 시행규칙」에 따른 토양오염우려기준 이내여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그러나 ●●●●사업단은 그크크크크크 ♥♥지구 연결도로 건설공사와 그크
크크크크 ∨∨∨∨∨∨ 주거단지 조성공사에 반영된 DCM공법 및 TCM공법을
시공하면서 발생한 부상토를 성토재로 활용하면서, 관련 기준에 따른 토양오염
우려기준 이내 여부만 확인하고, 유해물질 함유기준 이내 여부는 확인하지 않았다.

관련자 의견 ●●●●사업단은 유해물질 함유기준 이내 여부가 사전에 확
인된 친환경 고화재를 재료로 사용하였기 때문에 토양오염우려기준 이내 여부만
확인하였다는 의견을 제시하였다. 그러나 건설폐기물 처리지침에는 사용 재료의
종류에 따라 유해물질 함유기준 이내가 아니어도 된다는 단서를 정하고 있지 않
으므로, 시공시 발생하는 부상토를 성토재로 재활용하는 경우 토양오염우려기준
과 유해물질 함유기준 이내인지 확인하여야 한다.

조치할 사항

① ≡≡≡≡실장은 「건설폐기물 처리지침」에 따라 건설폐기물의 재활용 가능여부를
적정하게 확인하지 않고 처리한 관련자를 주의처분 하시기 바랍니다. (주의요구)

[관련자] 생 략

② ●●●●사업단장은 향후 연동침하방지공법 시행중 발생한 부상토 재활용시
관련 지침을 준수하시기 바랍니다. (통 보)